Rispedire con una delle seguenti modalità:

- Pec: **servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it**
- Posta: **Enel Energia S.p.A. - Settore Fatturazione Fiscale -** C.P. 8080 - 85100 POTENZA (PZ)

Codice Contratto

ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

ISTANZA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445
PER L' APPLICAZIONE DELLE ACCISE SUL GAS NATURALE PER USI NON DOMESTICI

Motivazione della richiesta

(barrare il caso di interesse)

- ❑ NUOVA FORNITURA GAS
- ❑ CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE USO GAS (nota 1)
- ❑ AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CON CONFERMA DESTINAZIONE USO GAS
- ❑ ALTRO: _____

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto:

Nome e cognome				
Codice Fiscale				
Partita Iva				
Nato a	Comune		Provincia	
Il (gg/mm/aaaa)				
In qualità di (specificare ruolo)				
Denominazione della Società				
Codice Attività (Ateco)				
Codice Fiscale				
Partita Iva				
Sede Legale	Comune		Provincia	
Via/Piazza/Ecc.			N.	
Cap				
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA	di			
	Sez.		R.E.A.	
Recapito telefonico (Fisso/Cellulare)			Fax	
E-mail/Pec				

CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di Accisa e di Addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal Testo Unico Accise - D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 n. 398 e successive modifiche ed integrazioni) verrà esclusa o applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- che i mutamenti nell'impiego di gas naturale e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento alle aliquote di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale previste per usi non domestici;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/Istituzione/ Organizzazione, qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, sarà addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Enel Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Enel Energia S.p.A., in caso di variazioni di quanto in precedenza dichiarato o espressamente revocate;
- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto MEF 29 dicembre 2025 recanti "Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale", in attuazione dell'art. 26-quinquies del Testo Unico delle Accise, art. 14 comma 2), la non applicazione dell'accisa, ovvero l'applicazione dell'aliquota per usi non domestici decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta. Nei casi di variazione fornitore di gas naturale, il cliente finale potrà usufruire dell'aliquota per usi non domestici **senza soluzione di continuità rispetto al fornitore precedente solo se presenta idonea documentazione *entro 60 giorni dalla sottoscrizione* del nuovo contratto**.

CHIEDE

alla società Enel Energia S.p.A., l'applicazione dell'accisa relativa agli usi "non domestici" per consumi di gas naturale.

A tal fine

DICHIARA

che il gas fornito da Enel Energia S.p.A. per fornitura relativa all'immobile* di:

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Cap _____ **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attività svolta _____

Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas*** _____

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Cap _____ **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attività svolta _____

Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas*** _____

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

Comune | Provincia

Indirizzo

Cap | **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attività svolta

Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas***

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

Comune | Provincia

Indirizzo

Cap | **PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attività svolta

Iniziata il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| **Uso del Gas***

*(specificarne l'uso esempio-riscaldamento locali produzione, forno di produzione, gestione calore, ecc. ecc.)

riconducibile all'uso:

- ❑ 1. **NON DOMESTICO** (Indicare la tipologia):
  - ❑ Alberghi – Campeggi – B&B - Strutture ricettive assimilate - (purché organizzati sotto forma di impresa)
  - ❑ Distribuzione Commerciale
  - ❑ Centri Commerciali
  - ❑ Panifici / Pizzerie / Forni da pane
  - ❑ Esercizi di ristorazione
  - ❑ Ospedali / Case di Cura / Poliambulatori per Fisioterapia
  - ❑ Trattenimento e svago – Sale da Ballo – Sale da Gioco – Locali Notturni – Stabilimenti Balneari ed esercizi similari -
  - ❑ Impianti e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro **(allegare copia dello statuto – obbligatorio).**
  - ❑ Attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate (ad esempio all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani,

    degli indigenti e per il recupero dei tossicodipendenti - indicare il tipo di attività) _____
  - ❑ Biblioteche – Pinacoteche – Musei – Gallerie – Teatri - Cinematografi
  - ❑ Discoteche - Sale Concerti, Spettacoli e Simili
  - ❑ Enti Fiera
  - ❑ Lavanderie (anche self-service)
  - ❑ ALTRO (diverso dalle tipologie precedenti) _____
- ❑ 2. **NON DOMESTICO - Artigianale**
- ❑ 3. **NON DOMESTICO - Agricolo**
- ❑ 4. **Autotrazione – (NOTA 3)**
- ❑ 5. **Gestione Calore**
- ❑ **6. Cogenerazione -** produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
- ❑ 7**. Uso Promiscuo (NOTA 4):**

Dichiara che:

- ❑ è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di _____ con lettera prot. _____ del _____ che allega alla presente documentazione.

  L'Ufficio ha accertato le diverse destinazioni d'uso del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione dei differenti regimi fiscali in cui si configura l'uso promiscuo. In questo caso è necessario allegare l'Autorizzazione.
  Nota bene: la mancata produzione dell'allegato non da titolo al riconoscimento dei diversi usi agevolati e/o tassati, autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Oppure,

- ❑ è in possesso, in mancanza della predetta autorizzazione, di apposita relazione tecnica, asseverata da esperti iscritti ai relativi albi professionali, dalla quale risultino computi estimativi che definiscono i criteri o le percentuali di gas naturale impiegato, da assoggettare alle relative aliquote di imposta. In questo caso è necessario allegare la relata tecnica (o perizia).
  Nota bene: la mancata produzione dell'allegato non da titolo al riconoscimento dei diversi usi agevolati e/o tassati.

Parametri (%) e descrizione degli usi individuati che di fatto configurano un uso promiscuo :

- ❑ _____ **% Usi domestici**
- ❑ _____ **% Altri Non domestici** (descrizione):

_____

Per essere considerata valida, la dichiarazione deve essere inviata insieme alla **copia del documento d'identità del** dichiarante (Art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in una delle modalità indicate. Nei casi di specie è necessario allegare a questa dichiarazione:

- ❑ Copia del certificato della camera di commercio con l'indicazione del rappresentante negoziale **(eventuale)**;
- ❑ Copia dello statuto **(obbligatorio in caso di Associazioni Sportive Dilettantistiche–ONLUS)**
- ❑ Copia della fattura commerciale del precedente fornitore **(obbligatoria in caso di variazione venditore)**
- ❑ Copia dell'autorizzazione o della relazione tecnica **(obbligatorie in caso di uso Promiscuo)**

Luogo e data _____

Il Richiedente (Timbro e Firma) _____

ATTENZIONE: NOTE IMPORTANTI

1. **CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE USO GAS**: Ai sensi Decreto MEF 29 dicembre 2025 recanti "Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale", in attuazione dell'art. 26-quinquies del Testo Unico delle Accise, art. 14 comma 2, *"In caso di variazione del venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura". **In caso di presentazione dell'istanza dopo i 60 gg, la decorrenza applicata sarà dalla data di presentazione senza alcun effetto retroattivo.***

2. **AUTOTRAZIONE**: all'istanza di richiesta andranno allegati oltre che il documento d'identità valido anche copia delle licenze rilasciate dalle Agenzie delle Dogane competenti per territorio.

3. **USO PROMISCUO**: Si riporta di seguito estratto della normativa vigente:
   Ai sensi Decreto MEF 29 dicembre 2025 recanti "Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale", in attuazione dell'art. 26-quinquies del Testo Unico delle Accise, art. 18 **comma 2)** "*In caso di uso promiscuo del gas naturale, il consumatore finale può richiedere al venditore l'applicazione, ai quantitativi di gas naturale consumati, delle aliquote di accisa afferenti ai differenti impieghi, l'esenzione o l'esclusione dall'applicazione dell'accisa qualora prevista. A tal fine, nella predetta richiesta, il consumatore finale indica le percentuali, arrotondate alla prima cifra decimale, dei consumi relativi ai differenti impieghi rispetto al consumo totale di gas naturale; nella richiesta è altresì indicato il quantitativo di gas naturale che il consumatore finale stima di utilizzare annualmente.*" **Comma 3**) "*Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una dichiarazione del consumatore finale, resa ai sensi dell'art. 47 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la qual il medesimo soggetto attesta, in relazione alla fornitura di gas naturale, l'attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un trattamento tributario differenziato oppure per la non sottoposizione all'accisa; alla richiesta di cui al comma 2 è allegata, altresì, una relazione tecnica, relativa alla determinazione delle percentuali di cui al medesimo comma 2, asseverata da un tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente." L'applicazione dell'aliquota usi non domestici avverrà dalla data di presentazione della documentazione idonea, che verrà trasmessa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.*

4. (**Nota Informativa**) Dal 1° giugno 2007, l'art. 21, comma 13 del D. Lgs 26/10/1995 n. 504, come modificato dal D. Lgs. 02/02/2007 n. 26, prevede che l'accisa e l'addizionale regionale sul gas naturale non si applicano agli utilizzi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici (per la quale è stato predisposto uno specifico modulo).

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 - 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it.